

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 880/2537 พนักงานอัยการ จังหวัด ภูเก็ต
นาย วีระศักดิ์หรือดำหรือสุภาภูมิ เมือง
แก้ว

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสอง 2 ชุด ชุดแรกยิง 3 นัดติด ๆ กันกระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 1 นัดผู้เสียหายที่ 1 ล้มลง ผู้เสียหายที่ 2 เข้าไปประคองผู้เสียหายที่ 1 จำเลยยิงผู้เสียหายที่ 2 ในชุดหลังอีก 3 นัด กระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ 2 เพียง 1 นัด แสดงว่าการยิงปืนแต่ละชุดความประสงค์และจุดมุ่งหมายของจำเลยได้แยกออกจากกันว่าการยิงชุดใดจำเลยยิงผู้เสียหายคนใดเจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสองในขณะที่ลงมือกระทำความผิดจึงแยกออกจากกันได้การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 80, 91, 288, 371 พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 ใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 กระทงหนึ่ง จำคุก 2 ปี มาตรา 8 ทวิ, 72 ทวิ กระทงหนึ่ง จำคุก 1 ปี และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 295 ต่อผู้เสียหายที่ 1 กระทงหนึ่ง และต่อผู้เสียหายที่ 2 อีกกระทงหนึ่ง จำคุกกระทงละ 6 เดือน รวม 4 กระทง จำคุก 3 ปี 12 เดือน จำเลยนำสืบรับในข้อหาไม้และพาอาวุธปืนและข้อเท็จจริงในพฤติการณ์เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา เห็นควรลดโทษให้ 1 ใน 4 คงจำคุก 2 ปี 12 เดือน ธิอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนของกลาง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิกษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 91, 33 พระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 4, 7, 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7 เรียงกระทงลงโทษฐานพยายามฆ่าจำคุก กระทงละ 10 ปี 2 กระทง รวม 20 ปี จำเลยนำสืบรับเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้หนึ่งในสามคงจำคุกจำเลยในข้อหานี้ไว้ 13 ปี 4 เดือน เมื่อรวมกับโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แล้วจำคุกจำเลยทั้งสิ้น 15 ปี 7 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาสุดท้ายมีว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิด
กรรมเดียวหรือหลายกรรมต่างกัน จากพยานโจทก์จำเลยตั้งวินิจฉัยมาข้างต้นเห็นว่า
จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายทั้งสอง 2 ชุด ชุดแรกยิง 3 นัดติด ๆ กัน กระสุนปืนถูก
ผู้เสียหายที่ 1 จำนวน 1 นัด ผู้เสียหายที่ 1 ล้มลง ผู้เสียหายที่ 2 เข้าไปประครองผู้เสีย
หายที่ 1 จำเลยจึงยิงผู้เสียหายที่ 2 ในชุดหลังอีก 3 นัดกระสุนปืนถูกผู้เสียหายที่ 2
เพียง 1 นัด แสดงว่าการยิงปืนแต่ละชุดความประสงค์และจุดมุ่งหมายของจำเลยได้
แยกออกจากกันว่าการยิงชุดใดจำเลยยิงผู้เสียหายคนใด เจตนาฆ่าผู้เสียหายทั้งสอง
ในขณะที่ลงมือกระทำความผิดจึงแยกออกจากกันได้ การกระทำของจำเลยจึงมิใช่
กรรมเดียวแต่เป็นการกระทำหลายกรรมต่างหากที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษามานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-นิเวศน์ คำผอง-ไพศาล รางฆาญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ตามคำวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ จำเลยมีเจตนาต่างหากที่จะใช้อาวุธปืน
ยิงผู้เสียหายแต่ละคน ซึ่งถือเป็นการกระทำหลายอันฐานความผิดเดียวกัน แต่มี
เจตนาต่างหาก ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ มีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไว้ดังนี้ คำพิพากษา

ศาลฎีกาที่ 1520/2506 น. 1890 จำเลยใช้ไม้ตีทำร้ายผู้เสียหาย 3 คน ในระยะเวลาติดต่อกันถือได้ว่าการกระทำของจำเลยเป็นหลายกระทง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1807/2515 น. 1338 จำเลยใช้ปืนยิง 2 ชุด ชุดแรกยิง 3 นัดติดต่อกัน กระสุนปืนถูกผู้ตายถึงแก่ความตาย ต่อมาอีกหนึ่งจิตใจจำเลยยิงอีกชุดหนึ่ง 10 กว่านัด โดยหมายยิงพวกผู้เสียหายที่พื้นดิน กระสุนถูกพวกผู้เสียหาย เป็นหลายกระทง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1179/2527 น. 697 จำเลยใช้มีดเหน็บวิ่งไล่ฟัน พ.แต่พ. วิ่งหนีทันเมื่อ ด.เข้าขัดขวางจำเลยฟันด. ดังนั้นการกระทำของจำเลยแยกเป็น 2 กรรม คือพยายามทำร้ายร่างกาย พ. กรรมหนึ่ง และทำร้ายร่างกายด. อีกกรรมหนึ่ง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3662/2528 น. 1851 จำเลยทั้ง 7 ร่วมกันปิดถนนปล้นรถยนต์ที่ผ่านมา ตามพฤติการณ์นั้นเมื่อปล้นผู้โดยสารบนรถคันใดเสร็จแล้วจึงได้ปล้นผู้โดยสารบนรถคันต่อไปที่ผ่านมาใหม่จนครบทั้ง 4 คัน เป็นการกระทำต่างกรรมไม่ใช่กรรมเดียวกัน เพราะเป็นการกระทำหลายอันฐานความผิดเดียวกันแต่มีเจตนาต่างกัน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2028/2530 น. 1681 ขณะที่จำเลยใช้ไขควงแทน ป. ผู้เสียหาย ส. ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเข้าช่วยเหลือขัดขวาง จำเลยได้ใช้ไขควงนั้นแทง ส.อีกเป็นการกระทำต่อผู้เสียหายทั้งสอง คนละครั้งกัน เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ถ้าหากผู้กระทำความผิดมีเจตนากระทำต่อผู้เสียหายหลาย ๆ คนมาตั้งแต่แรกถือว่าเป็นกรรมเดียว เพราะมีเจตนาเดียวกัน ซึ่งมีแนวคำวินิจฉัยของศาลฎีกาไว้ดังนี้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1867/2531 น. 1160 การที่จำเลยกับพวกร่วมกันทำร้ายพวกผู้เสียหาย โดยมีเจตนาทำร้ายพวกผู้เสียหายทุกคนไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นใคร ลักษณะของเจตนาในการกระทำความผิดเป็นอันเดียวแม้จะมีการกระทำหลายหนและต่อหลายบุคคลก็อยู่ภายในเจตนาอันนั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นความผิดกรรมเดียว คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2532 น. 12 จำเลยกับพวกมีเจตนาร่วมกันมาใช้อาวุธปืนยิงนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคยะลาเพราะเหตุเคยมีเรื่องวิวาททำร้ายกับนักเรียนโรงเรียนซึ่งจำเลยกับพวกเรียนอยู่ เมื่อพบผู้ตายกับผู้เสียหายต่างแต่งกายชุดวิทยาลัยเทคนิคยะลาและ

ยืนอยู่ใกล้กัน จึงยิงคนทั้งสองในเวลาต่อเนื่องกัน เมื่อไม่ปรากฏว่าพวกจำเลยที่ยังมี
เจตนายิงเฉพาะผู้ตายแต่เพิ่มเจตนายิงผู้เสียหายอีกคนหนึ่งภายหลังเป็นพิเศษแล้ว
ก็ต้องฟังเป็นคุณแก่จำเลยว่าจำเลยกับพวกร่วมกระทำผิดกรรมเดียวผิดต่อกฎหมาย
หลายบท มิใช่สองกรรมสองกระทง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2337/2533(ฎีกาส่งเสริม
เล่มที่ 8 น. 98) การที่นายสิงห์พวกของจำเลยเข้าไปหลอกลวงผู้เสียหายทั้งสี่ขณะอยู่
ในร้านค้าของนายสว่างในคราวเดียวกัน เป็นกรณีที่จำเลยร่วมกับพวกหลอกลวงผู้
เสียหายคราวเดียวกัน การกระทำของจำเลยเป็นความผิดกระทงเดียว คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 825/2534(ฎีกาส่งเสริมเล่มที่ 7 น. 13) จำเลยใช้ขวดตีผู้เสียหายที่ 1 ที่ 2
และใช้ขวานเงือจะฟันผู้เสียหายที่ 3 ในขณะที่ผู้เสียหายทั้งสามทำการตรวจค้น
แสดงว่าจำเลยมีเจตนาเพื่อการขัดขวางในครั้งนั้นเท่านั้น จึงเป็นการกระทำกรรมเดียว
ปฎิกรณ์คงพิพธิ